

1501777-60.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2314500/2021 - 02º D.P. PIRACICABA, 21468599 - 02º D.P. PIRACICABA, 4472/21/518 - 02º D.P. PIRACICABA, 2314500 - 02º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501777-60.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2314500/2021 - 02º D.P. PIRACICABA, 21468599 - 02º D.P. PIRACICABA, 4472/21/518 - 02º D.P. PIRACICABA, 2314500 - 02º D.P. PIRACICABA, 2314500/2021 - 02º D.P.

PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE THARLLEN FARIAS DOS SANTOS

Réu Preso

Contr. nº 2021/001217

Aos 01 de fevereiro de 2022, às 14:30 horas, por meio de audiência virtual da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). José Eduardo de Souza Pimentel foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presente o réu FELIPE THARLLEN FARIAS DOS SANTOS (preso CDP de Piracicaba).

Presente o(a) defensor(a) Dr(a). Larissa Farias de Godoy. Presente(s) a(s) testemunha(s) comuns: PM Gustavo Phatricy Nicolau Silva e PM Fernanda Orestes Silva. Presente a de defesa: Fernanda de Moraes Nunes

Antes do início da audiência foi (foram) realizada(s) fotografia(s) do(s) documento(s) de identificação exibidos pela(s) testemunha(s), o que foi aceito pelas partes, (imagem(ns) exibida(s) durante audiência).

Pela M.M Juíza de Direito foi explicado que, diante da restrição de acesso ao prédio do Tribunal de Justiça, em razão da pandemia do COVID-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação nº 62/2020 do CNJ e orientação do Comunicado CG nº 284/2020, a audiência será realizada por meio de videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft.

INICIADOS OS TRABALHOS, foi assegurada à defesa oportunidade para entrevista reservada com o(a) acusad(a) e todos os presentes foram retirados da sala,

inclusive a M.M. Juíza, seu(sua) assistente e o Promotor de Justiça, de modo a não terem acesso a conversa privada entre o(a) ré(u) e sua defesa.

Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Após a identificação pessoal, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s), primeiramente as comuns (PMs Fernanda e Gustavo), após a de defesa (Fernanda) e em seguida o interrogatório do réu foi captado e gravado em áudio e vídeo.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências.

Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido.

Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a) O réu FELIPE THARLLEN FARIAS DOS SANTOS foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 33 da Lei de Drogas. De acordo com a denúncia, no dia 18 de novembro de 2021, por volta das 12 horas e 30 minutos, na avenida Rio das Pedras e na rua Pedro Ferraz Pacheco nº 67, bairro Piracicamirim, nesta cidade e comarca, o réu trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 71 porções de cocaína, na forma de pedras de "crack", com massa bruta aproximada de 18,02g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O processo teve trâmite regular, conforme se observa a fls. 122/126, 139 e 140/141. A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de AEA de fls. 7/8; fotografia de fls. 9; laudo de constatação de fls. 11/13; laudo do exame químico-toxicológico de fls. 96/98. A autoria também foi determinada na prova oral coligida. Os PMs contaram, em uníssono, que, durante o patrulhamento de rotina notaram o réu dispensando uma pochete ao solo e se colocou em fuga. FELIPE foi perseguido, alcançado, abordado e identificado. A pochete foi recolhida por outros PMs que atuavam em apoio, constatando-se que nela havia 14 porções de "crack". Ao ser entrevistado, FELIPE admitiu que trazia consigo outras porções (57) de droga no ânus, sendo elas regularmente apreendidas. Fernanda Nunes, testemunha de Defesa, disse que é vizinha do acusado e que nada sabia sobre o réu ser traficante. Afirmou que ele era usuário de drogas. Interrogado, negou o tráfico. Disse que possuía apenas duas pedras de "crack" para o uso. Os policiais disseram que encontraram porções de droga no local, mas essas não lhe pertenciam. No panorama dos autos, a condenação é de rigor. A contradição entre a versão do réu e a dos PMs resolve-se em favor desta. De fato, nossas Cortes de Justiça avalizam os depoimentos de policiais, forte no entendimento de que seria um contrassenso acometê-los da difícil missão de atuar na prevenção e repressão de crimes para, em seguida, negar validade a seus relatos, justamente quando prestam conta em Juízo de seu sensível trabalho (Sobre a validade da palavra dos policiais, cf. TJ-SP - APL: 0000162-52.2013.8.26.0547, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 06/11/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/11/2014). Assim, a condenação é de rigor. No tocante à aplicação da pena, observa-se que o réu é multirreincidente (fls. 112/114). Uma das condenações poderá ser utilizada para aumentar a pena-base e a outra para implicar novo aumento, a título de reincidência. A vida pregressa do réu afasta a aplicação do privilégio e impõe o regime fechado, sobretudo para coactar a reiteração delitiva e atender às funções da pena privativa. Continuam presentes os motivos determinantes da custódia cautelar. Pelo exposto, requer-se a procedência da presente ação penal.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: Alegações finais ORAIS gravadas em áudio e vídeo.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos,

FELIPE THARLLEN FARIAS DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 18 de novembro de 2021, por volta das 12 horas e 30 minutos, na avenida Rio das Pedras e na rua Pedro Ferraz Pacheco nº

67, bairro Piracicamirim, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 71 porções de cocaína, na forma de pedras de "crack", com massa bruta aproximada de 18,02g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. fotografia de fls. 9 e laudo de constatação de fls. 11/13).

Narra a denúncia que policiais militares patrulhavam pela avenida Rio das Pedras, quando visualizaram o acusado parado na via pública. Os PMS notaram que FELIPE, percebendo a aproximação da viatura, dispensou sua pochete ao solo e se colocou em fuga.

Felipe foi perseguido, alcançado, abordado e identificado. A pochete foi recolhida por outros PMS que atuavam em apoio, constatandose que nela havia 14 porções de "crack".

Narra, ainda, que ao ser entrevistado, o acusado admitiu que trazia consigo outras porções (57) de droga no ânus, sendo elas regularmente apreendidas. Ao todo, foram apreendidos 71 invólucros de "crack", todos semelhantes entre si, com massa bruta aproximada de 18,02g (fls. 7).

Conclui a denúncia que as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga relacionada ao réu evidenciaram a destinação ao tráfico.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 139). Defesa preliminar apresentada às fls. 122/126. Após, a denúncia foi recebida (fls. 140/141) e o réu foi citado às fls. 174.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum e uma arrolada pela defesa. Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade do delito.

A Dra. Defensora pediu a absolvição, por falta de provas.

É o relatório.

Decido.

A denúncia procede.

A materialidade do delito está comprovada pelos seguintes elementos:

boletim de ocorrência de fls. 5/6;

auto de exibição e apreensão de fls. 7/8 e fotografia de fls. 9;

laudo de constatação de fls. 11/13 e

laudo de exame químico toxicológico de fls. 96/98, ambos com resultado positivo para cocaína, em relação às substâncias apreendidas.

A autoria foi revelada pela prova oral.